

【별표 1】

과징금 부과 대상의 중대성 평가 세부기준

1. 과징금 부과 대상의 중대성 평가 및 적용

가. 과징금 부과 대상 제조업자등의 부당한 표시·광고 행위 중대성의 정도는 제3호에 기재된 <과징금 부과 대상의 중대성 세부평가 기준표>에 따라 평가한다.

나. 부당한 표시·광고 행위의 중대성 정도는 제25조 및 별표 2에 적용할 수 있다.

2. 과징금 부과 대상의 중대성 위반점수 산정

과징금 부과 대상 제조업자등의 부당한 표시·광고 행위의 중대성은 부당한 표현의 내용 및 비중과 위반행위의 정도에 따른 각 고려사항의 비중과 부과수준의 점수를 곱한 값을 합산하여 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 산정한다.

3. 위반의 중대성의 정도에 따른 위반행위의 유형(영 별표 2의3제2호가목1) 관련)은 다음과 같다.

< 위반의 중대성의 정도에 따른 위반행위의 유형 >

중대성 위반점수*	위반행위의 유형
2.5 이상	매우 중대한 위반행위
1.5 이상 ~2.5 미만	중대한 위반행위
1.5 미만	중대성이 약한 위반행위

※ 비고: 중대성 위반점수는 <과징금 부과 대상의 중대성 세부 평가기준표>에 따라 산정함

< 과징금 부과 대상의 중대성 세부 평가기준표 >

고려사항		부과수준		상(3점)	중(2점)	하(1점)
		비	중			
부당한 표시·광고 행위의 내용 및 비중(0.5)	부당한 표현의 내용	0.4		다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 - 인체와 환경에 미치는 영향이 속성과 관련성이 큰 경우 - 영 별표2의2제1호가목의 사실과 다르게 표시·광고하는 행위 - 영 별표2의2제2호가목의 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시·광고하는 행위 - 영 별표2의2제2호다목의 제품의 환경성이 일정한 수준에 해당하지 아니함에도 불구하고 그 수준에 해당하는 것처럼 표시·광고하는 행위 - 영 별표2의2제1호나목, 제2호나목, 제3호가목, 제4호나목 중 동시에 3개 이상에 해당하는 표시·광고하는 행위 - 영 별표2의2제1호나목, 제2	다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 - 인체와 환경에 미치는 영향이 속성과 관련성이 적은 경우 - 영 별표2의2제1호나목의 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 행위 - 영 별표2의2제2호나목의 어느 한 부분에 해당하는 내용을 다른 부분에도 해당하는 것처럼 표시·광고하는 행위 - 영 별표2의2제3호가목의 비교 대상 및 기준을 분명하게 밝히지 않거나 객관적인 근거 없이 자기의 제품을 다른 제조업자등의 제품과 비교하여 우량 또는 유리하다고	다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 - 인체와 환경에 미치는 영향이 속성과 관련성이 미미한 경우 - 영 별표2의2제3호나목의 객관적인 근거 없이 배타성을 띤 절대적 표현(최대, 최고, 최초 또는 유일 등을 말한다)을 사용하여 표시·광고하는 행위 - 영 별표2의2제4호가목의 다른 제조업자등의 제품에 관하여 객관적인 근거가 없는 내용을 표시·광고하는 행위

고려사항		비 중	상(3점)	중(2점)	하(1점)
			호나목, 제3호가목, 제4호나목 중 1개 이상 및 영 별표2의2제3호나목 및 영 별표2의2제4호가목에 동시에 해당하는 표시·광고하는 행위	표시·광고하는 행위 • 영 별표2의2제4호나목의 다른 제조업자등의 제품에 관하여 불리한 사실만을 표시·광고하여 비방하는 행위 • 영 별표2의2제3호나목 및 영 별표2의2제4호가목에 동시에 해당하는 표시·광고하는 행위	
	부당한 표현이 차지하는 비중	0.1	• 부당한 표현이 표시·광고 내용 중 가장 중점적으로 강조된 경우	• 부당한 표현이 표시·광고 내용 중 중점적으로 강조된 사항 중 하나인 경우	• 부당한 표현이 표시·광고 내용 중 중점적으로 강조된 사항이 아닌 경우
위반 행위 정도 (0.5)	부당이득 발생 정도	0.3	• 위반제조업자등에게 상당한 부당이득이 발생하였거나 발생할 것이 충분히 예상되는 경우 <예시>부당광고 이후에 매출액(계약, 판매실적)이 급증한 경우	• 위반제조업자등에게 부당이득이 발생하였거나 발생할 것이 예상되는 경우 <예시>부당광고 이후에 매출액(계약, 판매실적)이 있는 경우	• 부당이득이 발생하지 않았거나, 발생할 가능성이 없는 경우 <예시>부당광고 이후 매출액(계약, 판매실적)이 없거나 계약 해약, 해지, 환불 등이 이루어진 경우
	당해 부당한 표시·광고의 규모	0.1	다음 중 어느 하나에 해당 • 광고비 3억 원 이상 • 광고횟수 20회 이상 • 광고가 1년 이상 지속된 경우 • 표시가 1년 이상 지속된 경우	다음 중 어느 하나에 해당 • 광고비 1억 원 이상 3억 원 미만 • 광고횟수 10회 이상 20회 미만 • 광고가 1개월 초과 1년 미만 지속된 경우 • 표시가 3개월 초과 1년 미만 지속된 경우	다음 중 어느 하나에 해당 • 광고비 1억 원 미만 • 광고횟수 1회 이상 10회 미만 • 광고가 1개월 이내에 끝난 경우 • 표시가 3개월 이내에 끝난 경우
	부당한 표시·광고의 지역적 확산 정도	0.1	• 전국적 광고로 TV, 라디오, 신문 등	• 전국적으로 배포된 전단, 팸플릿 등 • TV, 신문, 지하철 등을 통한 지역적 광고 • 당해 제품, 용기·포장에 표시	• 일부지역에 한정 배포된 전단, 팸플릿, 안내장 등 • 표시판에 표시 • 인터넷 광고